



Smartplan

Version 19/02/2026

1	Sommaire	3
1.1	La Convention	3
1.2	Evoluez avec Smart SN	3
1.3	Personne Physique ou entreprise	4
1.4	Smart ID	5
1.5	Certification.....	6
1.6	Self-billing.....	6
1.7	Recommencer l'activité Smart SN	6
2	Les rémunérations	7
2.1	Les rémunérations personnelles.....	7
2.1.1	Les rémunérations personnelles de vente	7
2.1.2	Les rémunérations personnelles Fidelity	10
2.1.3	Personal Quick Start.....	11
2.2	Les rémunérations Upline.....	12
2.2.1	Les rémunérations Upline de vente	12
2.2.2	Les rémunérations Upline Fidelity	13
2.2.3	Quick Start.....	14
3	Les positions et les critères d'éligibilité MLM Bonus	14
3.1	Les positions.....	14
3.2	Les critères d'éligibilité MLM Bonus	17
3.3	L'Infinity Bonus.....	17
4	Les Groupes Experts.....	18
4.1	Sales Expert (Personal).....	18
4.2	SoHo Expert.....	18
4.3	Network Expert	19
5	Incentives, Gifts et Séminaires.....	20
6	Le statut d'activité	21
6.1	Les statuts	21
6.2	La Qualification	22
7	Annexe relative aux services Business	23
7.1	Les rémunérations personnelles.....	23
7.2	Les rémunérations Upline	24
8	Dispositions finales	24
8.1	Demandes d'activations incomplètes ou incorrectes	24
8.2	Fraude	25
8.3	Réclamations.....	25

8.4	Autre	26
9	Glossaire.....	26

1 Sommaire

1.1 La Convention

La relation entre Smart Services Network SA (« Smart SN », aussi « Smart ») et ses Consultants est régie par les « Conditions générales et Ethique Smart SN » actuelles, le Code de conduite Eneco et par le Smartplan, communément appelés « *la Convention* ».

La Convention peut être consultée aux endroits suivants :

Lors de votre inscription online sur www.smartsn.be, vous avez coché une case dans laquelle vous confirmez avoir consulté les Conditions générales et Ethique et en acceptez le contenu, celles-ci sont disponibles à cet endroit ;

Lorsque vous êtes Actif, vous pouvez vous connecter sur votre MySmart, où vous pouvez toujours retrouver votre Convention dans la rubrique « Personal documents » ;

Vous pouvez également obtenir une copie en envoyant votre demande via rem@smartsn.be.

La Convention entre Smart SN et le candidat Consultant n'est effective qu'au moment où le candidat Consultant est en ordre administrativement conformément aux Conditions générales et Ethique Smart SN.

En travaillant pour Smart SN, vous marquez votre accord pour l'application des Conditions générales et Ethique de Smart SN, du Code de conduite Eneco et du Smartplan à votre activité Smart SN.

Le Smartplan, les Conditions générales et Ethique et le Code de conduite Eneco peuvent évoluer au cours de la relation contractuelle. Cela est nécessaire pour répondre à la variabilité des services de nos Partenaires actuels et futurs. Si le Smartplan, les Conditions générales et Ethique ou/et le Code de conduite Eneco devaient être ajustés, Smart SN vous en informerait à l'avance via les canaux habituels.

Les Conditions générales et Ethique, le Code de conduite Eneco et le Smartplan s'appliquent à des milliers de Consultants, de sorte qu'il n'est pas possible d'accorder une exception individuelle. Si vous n'êtes pas d'accord avec le changement, vous pouvez mettre fin à votre collaboration avec Smart SN sous réserve de la période d'annulation stipulée contractuellement.

1.2 Evoluez avec Smart SN

Dans ce Smartplan, vous trouverez comment Smart SN vous donne l'opportunité de gagner un complément de revenus et de faire fructifier vos affaires. Consulter régulièrement votre Smartplan et veiller à l'appliquer au mieux augmente vos chances de réaliser une carrière enrichissante.

En combinant vos connaissances du Smartplan avec l'expérience et les conseils de vos Sponsors, votre activité chez Smart SN a toutes les chances de faire parler d'elle !
Les Consultants indépendants de Smart SN ("Consultant") ont une occasion unique de réussir leur propre entreprise de manière simple.

Vous commencez chez Smart SN en tant que Business Consultant (« BC »). Mais il est possible, à votre rythme, d'évoluer et de monter en position et donc de gagner encore plus d'argent. Une carrière chez Smart SN comprend 7 positions :

- BC - Business Consultant
- SC - Senior Consultant
- EC - Executive Consultant
- PC - Principal Consultant
- MC - Managing Consultant
- NMC - National Managing Consultant
- PMC - Presidential Managing Consultant

Vous apprendrez plus loin dans ce document comment monter au plus haut niveau.
Pour développer votre activité chez Smart SN de façon florissante, Smart SN propose un accompagnement sous forme de formations, de lettres d'information, d'outils en ligne, d'imprimés et même de services administratifs.

Pour toutes les questions qui ne trouveraient pas de réponse dans le Smartplan, vous avez la possibilité de vous adresser aux points de contact suivants :

- Pour des questions générales sur les rémunérations, les règles d'Incentives, les paiements, ... adressez-vous à vos Sponsors ;
- Pour des questions précises sur vos propres rémunérations ou vos propres résultats aux Incentives, notre équipe rémunération est disponible à l'adresse de courriel rem@smartsn.be ;
- Pour toutes autres questions référez-vous à votre outil Showpad ou envoyez un courriel à support@smartsn.be .

1.3 Personne Physique ou entreprise

Les personnes physiques et les entreprises peuvent rejoindre Smart SN en tant que Consultant.

Si vous choisissez d'adhérer en tant que personne physique, vous devez avoir au moins 18 ans et être autorisé à travailler en Belgique.

En cas d'enregistrement en tant que personne morale, elle doit être valablement établie conformément au droit belge et vous devez envoyer les documents suivants à Smart SN:

- Une copie des statuts de la société et de la carte d'identité de la personne physique qui peut légalement lier la société et qui exercera l'activité. Cette personne sera la personne référencée comme personne de contact dans les bases de données Smart SN ;
- Une copie du registre des actions de la société ;
- Une copie de toutes les modifications des statuts et de toutes les modifications du registre des actions dans les 14 jours suivant la modification.

Attention, les ASBL ainsi que les magasins de détails en télécommunication ne sont pas autorisés à s'inscrire en tant que candidat Consultant.

1.4 Smart ID

Chaque Consultant indépendant se voit attribuer un numéro d'inscription unique composé de 5 lettres et 3 chiffres (exemple : CONSU123, CONSA456, ATLAS987, COSMO654, COMET321, VENUS987...) dès le paiement de son inscription. Cette référence est connue en interne sous le nom de « Smart ID ». Cet ID est lié aux coordonnées personnelles du Consultant et sera automatiquement mentionné sur tous les contrats digitaux. Il n'y a donc qu'un seul Smart ID par personne (physique ou morale). Pour de plus amples informations, consultez les Conditions générales et Ethique.

La Convention entre Smart SN et le candidat Consultant n'est effective qu'au moment où le candidat Consultant est en ordre administrativement conformément aux Conditions générales et Ethique Smart SN, ce qui inclut :

- Avoir marqué son accord avec les Conditions générales et Ethique et le Code de conduite Eneco lors de son inscription ;
- Être en possession d'un numéro d'Entreprise/TVA actif ;
- Avoir fourni une copie de sa carte d'identité et de sa carte bancaire à Smart SN ;
- Être affilié à une caisse d'assurance de la sécurité sociale pour indépendants.

Il est impératif de vous mettre en ordre administrativement au plus vite et ce dans un délai de 30 jours de votre inscription online tout au plus sans quoi l'accord est considéré non conclu. Dans tous les cas, vous n'avez pas droit à des rémunérations avant d'être en règle administrativement.

Dès l'octroi de votre Smart ID, Smart SN met à votre disposition de nombreux outils :

- Un kit de démarrage contenant des cartes SIM et des outils de vente (le « Starter kit ») ;
- Un accompagnement professionnel ;
- Un accès à MySmart (outil en ligne vous permettant de suivre votre activité à n'importe quel moment)
Un accès à l'outil d'encodage Orange Belgium/SF OBE (vous permettant d'encoder vos contrats digitaux) octroyé après une demande effectuée à support@smartsn.be dès la réussite de votre certification et votre promotion SC. Attention : cet accès est strictement personnel, le partage de vos codes est interdit ! (cfr. règlement SF OBE sur Showpad)
- Un accès à Showpad (outil en ligne dans lequel vous trouverez la réponse à toutes vos questions en plus d'un accès à la plate-forme de certifications pour profiter de formations

instructives et intéressantes à n'importe quel moment). Attention : cet accès est également strictement personnel, le partage de vos codes est interdit !

- Un soutien administratif du back-office de Smart SN.

1.5 Certification

Vous avez maintenant tous les éléments pour commencer à vous former.

En effet, la qualité est essentielle pour Smart SN. C'est pourquoi Smart SN propose différentes façons de vous former (formation en classe, formation en ligne, via votre Sponsor ou des formateurs sur le terrain). Chaque Consultant doit suivre, chez Smart SN, un trajet spécifique de formations (formations de base ainsi que des mises à jour de formations). Le Consultant a toujours 30 jours (d'amnistie) en cas de mise à jour pour se mettre en ordre de Certification. Tant que vous n'êtes pas en règle avec votre certification, vous n'avez droit à aucune rémunération/Incentive ni à aucun cadeau ou participation à un séminaire. Smart SN ne pourra procéder à aucun paiement.

1.6 Self-billing

Une procédure d'auto-facturation est appliquée pour les services fournis dans le cadre de la Convention en vigueur (circulaire n ° 53/2013 (E.T.123.724) du 16.12.2013).

Cela signifie que Smart SN émet la facture (ou "self-bill") pour le Consultant et, en l'absence de protestation du Consultant dans les 30 jours après réception de l'auto-facture, ce dernier est réputé avoir accepté l'auto-facture.

Cela signifie également que les paiements sont hors TVA. La TVA due est payée par Smart SN à l'Administration. Vous ne devez dès lors pas indiquer les montants de TVA, uniquement le montant imposable.

Vous devez traiter la partie "Rémunération" de vos notes de rémunération comme une facture sortante ce qui implique qu'elle soit inscrite dans le carnet de factures sortant avec le numéro comme référence sur votre note de rémunération.

Une exonération de TVA facultative s'applique à tous les remboursements qui ne dépassent pas un chiffre d'affaires annuel de 25 000 € (seuil valable à partir du 1er janvier 2016 dans le régime d'exonération de la TVA pour les petites entreprises, voir art. 56 bis, Code TVA, A.R. 19 sur l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des petites entreprises). Pour bénéficier de cette exonération, vous devez prendre les mesures nécessaires à votre guichet commercial.

1.7 Recommencer l'activité Smart SN

Vous souhaitez reprendre l'activité Smart SN après la fin de votre convention ? Super !

Voici quelques informations importantes :

- Dans tous les cas, vous recevrez un nouveau Smart ID après votre réinscription (au montant en vigueur à ce moment-là) et il n'y aura aucun transfert de contrats d'un Smart ID vers l'autre ;
- Puis-je recommencer immédiatement ? 2 cas de figure :
 - Votre sponsor est le même que précédemment (et possède toujours le même Smart ID) : vous pouvez recommencer votre activité immédiatement ;
 - Le sponsor n'est pas le même (ou a changé de Smart ID entre-temps) : chaque changement d'ID du sponsor est considéré comme un changement de branche. Par conséquent, vous devrez attendre 6 mois après la date d'annulation de votre convention avant de pouvoir recommencer l'activité Smart SN.
 - Le sponsor n'est pas le même (ou a changé de Smart ID entre-temps) et vous souhaitez recommencer l'activité endéans les 6 mois, l'accord des 7 Uplines actifs de votre dernier Smart ID est alors nécessaire (ceci toujours sous réserve d'accord de Smart Services Network)

Attention, si vous recommencez, il se peut que vous ne soyez plus éligible pour le PQS. Pour en savoir plus, rendez-vous à la rubrique consacrée à celui-ci.

2 Les rémunérations

Dans ce chapitre, vous apprendrez quels types de rémunérations peuvent être gagnés chez Smart SN et comment sont-ils payés.

Les Consultants Smart SN ont deux options :

Ils peuvent, d'une part, promouvoir eux-mêmes les produits et services des Partenaires de Smart SN en allant visiter des prospects. Ceci leur donne droit, sous certaines conditions expliquées plus loin, à des rémunérations « personnelles ».

Ils peuvent, d'autre part, également se concentrer sur le recrutement et la gestion des autres Consultants de leur réseau. Pour cela, les Consultants reçoivent des rémunérations « Upline ». Un droit à une rémunération existe uniquement à condition que la Convention soit toujours en vigueur. Après l'expiration de la Convention, plus aucune rémunération ne sera due.

2.1 Les rémunérations personnelles

2.1.1 Les rémunérations personnelles de vente

En vendant vous-même des services Smart SN, vous recevrez une rémunération de vente relative au service vendu dès son activation ou sa validation selon le produit.

Ces rémunérations sont payées trois fois par mois. Les rémunérations des services Orange activés et des services énergie Eneco validés dont la date de réception se trouve entre le 1^{er} et le 15 du mois

sont versées aux alentours du 20 du même mois (dépendant des week-ends et jours fériés) sur le compte du Consultant.

Les rémunérations des services Orange activés et des services énergie Eneco validés dont la date de réception se trouve entre le 16 et le 31 du mois sont versées aux alentours du 10 du mois suivant.

Il se peut toutefois que le transfert de données provenant de nos Partenaires prenne quelques jours. C'est pourquoi il peut arriver qu'une activation du 15 du mois ne soit pas arrivée à temps dans nos systèmes pour le paiement du 20 du même mois. Celle-ci sera dès lors reprise dans le paiement du 10 du mois suivant avec les activations et validations du reste du mois.

Il est également important de signaler que la date de réception utilisée comme référence pour le paiement et l'octroi des ASP (voir plus loin) est la date à laquelle le contrat est considéré complet et correctement rempli. Si ce n'est pas le cas dès la réception du contrat, la date de réception sera adaptée à la date à laquelle le contrat est considéré comme complet et correct.

Enfin, le Fidelity de tous les services encore actifs des mois précédents, les corrections et les Incentives sont tous versés à la fin du mois suivant.

Les changements de plan tarifaire de clients existants Orange ne sont pas acceptés comme nouveaux services de téléphonie mobile. Ces services ne génèrent donc pas de rémunération (ni de point). Il en va de même pour la migration des clients fixes et/ou mobiles provenant d'autres marques du groupe Orange Belgium, telles que HEY !, VOO et Zuny. Ces migrations ne génèrent ni rémunération ni points. Les clients qui sont déjà affiliés à un service énergie Eneco (conversion) ne sont pas, non plus, considérés comme de nouveaux clients énergie, ils ne génèrent donc pas de rémunération (ni de point). De plus, en ce qui concerne les services Eneco, si le plan tarifaire vers lequel le changement se fait correspond à une rémunération de vente différente, la différence (tant positive que négative) sera appliquée si le changement a lieu dans les 6 mois de la réception du service (appelée « rectification » sur votre note de rémunération). Attention, si le changement de plan tarifaire se fait vers un service non rémunéré, la totalité de la rémunération (et des points) sera rectifiée.

Les clients ayant quitté Orange et/ou Eneco depuis moins de 3 mois ne sont pas considérés comme de nouveaux clients de téléphonie mobile et leurs services ne génèrent donc pas de rémunérations non plus.

Même si tout est déjà payé, toutes les rémunérations de vente sont versées à titre d'avance :

- 25% de l'avance est acquis si le service est encore actif 1 mois après son activation / sa validation ;
- 75% de l'avance est acquis tel un bonus de fidélité clientèle après 6 mois et sera récupéré si le service est désactivé endéans les 6 mois après son activation / validation (Clawback).

Aucun droit à une rémunération n'existe si le service reste actif / valide moins d'un mois. Le surplus de rémunération déjà payé sera au choix de Smart SN porté en diminution des rémunérations futures ou demandé par remboursement (Clawback).

Selon sa position (voir dans le chapitre relatif aux positions), le Consultant peut gagner une rémunération de vente supérieure :

- Position de Business Consultant (BC) : une rémunération de vente normale ;
- Position de Senior Consultant (SC) ou supérieure : une rémunération de vente supérieure.

Certaines ventes engendrent l'obtention de points : les Active Smart Points (ASP). L'accumulation de ces points vous permettra d'acquérir des rémunérations supplémentaires (voir plus loin dans ces pages le Personal Quick Start, le Quick Start, les promotions, les critères d'éligibilité MLM et le Expert Group) ainsi que de vous assurer de toujours être en règles pour vendre des services chez Smart SN (la Qualification). Attention que toute désactivation ou annulation de service engendre, de la même manière, la perte des points obtenus pour l'activation / la validation de celui-ci.

Vous trouverez ci-dessous les rémunérations de ventes personnelles et les points perçus par service :

Carte « Orange Mobile » <u>activée</u>	BC	SC ou +	Convergence	ASP	Bonus Portabilité	Bonus SoHo	ASP SoHo
Child	€ 1	€ 5	/	/	/	/	/
Small	€ 10	€ 15	/	1	/	/	/
Medium	€ 35	€ 40	€ 12	1	€ 20	€ 15	0.5
Large	€ 50	€ 55	€ 12	1	€ 20	€ 15	0.5
Unlimited	€ 60	€ 65	€ 12	1	€ 20	€ 15	0.5

Si vous vendez un produit mobile d'Orange et que le client conserve son numéro de téléphone tout en passant d'un autre opérateur mobile, vous serez éligible pour le Bonus de Portabilité. Veuillez noter que cela ne s'applique pas aux plans tarifaires Orange Mobile Child et Orange Mobile Small. Si un client s'inscrit à des services fixes via un Easy Switch, vous serez également éligible pour un Bonus de Portabilité.

Le bonus SoHo est une rémunération générée automatiquement dans le cas où le client a un numéro de TVA qui a été renseigné lors de l'activation de la carte mobile (sur le contrat digital signé par le client). Cependant, même si le client a un numéro de TVA, lors de l'activation d'une carte Orange Mobile Child ou Mobile Small, aucun bonus SoHo ne sera payé. Le bonus SoHo permet de remporter un demi-point supplémentaire avec les cartes mobiles qui le génèrent.

La rémunération convergence est octroyée pour tout nouvel abonnement mobile dans le cas où le client signe en même temps que l'abonnement internet. Celle-ci sera payée uniquement à l'activation du service internet.

Carte mobile <u>activée</u> (Mobile data)	BC	SC ou +	ASP
Surf extra card	/	/	/
Home Flybox	€ 25	€ 30	1

Internet Orange TV/Orange TV Lite <u>activés</u>	BC	SC ou +	Convergence (1)	ASP(2)	Bonus Portabilité (1)	ASP Portabilité (2)
Internet	€ 15	€ 20	€ 15	1	€ 12	0.5
Orange TV/Orange TV Lite	€ 10	€ 10	/	1	/	/

(1): La rémunération convergence ainsi que le Bonus de Portabilité seront payés uniquement à l'activation du service internet.

(2): Tout les ASP sont attribués après l'activation du service concerné.

Service énergie ou entretien <u>validé</u> (EAN Eneco Gaz & Electricité)	BC	SC ou +	ASP
Service Energie Résidentiel Home +	€ 20	€ 25	0.5
Service Energie SoHo Home +	€ 40	€ 45	1
Entretien de chaudière	€ 20	€ 25	0.5

Bonus <u>validé</u> (<u>par client</u> !)	BC ou +	ASP
eBilling	€ 5	/
Domiciliation	€ 5	/

IMPORTANT

Chez Smart SN, les rémunérations sont générées par les services qui ont été activés (ou validés) et qui sont utilisés par les clients. Il est bon de savoir qu'un contrat peut être constitué de plusieurs services. Ainsi, le nombre de services d'un contrat de téléphonie mobile équivaut au nombre de cartes SIM associées à ce contrat.

Veillez toujours à bien rentrer vos contrats digitaux dans votre MySmart. Aucun contrat ne sera payé si le contrat digital signé par le client (technologie Connective) n'a pas été réceptionné par Smart SN. De plus, un contrat n'étant pas signé et confirmé par le client n'est pas considéré comme valable.

2.1.2 Les rémunérations personnelles Fidelity

Chaque service vendu engendrera une rémunération Fidelity qui correspond à un montant fixe déterminé par le tarif des clients actifs ou d'un montant fixe par service pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- vous devez toujours être un Consultant Smart SN sous le statut actif ;
- Le service activé doit toujours être actif ;
- Le client ne doit pas venir de chez Hey, Zuny ou VOO.

Un service mobile ou internet activé, génère du Fidelity dès le premier jour du mois suivant.
Pour l'énergie (Eneco), le Fidelity n'est généré que si la facture du client est payée.

Vous trouverez ci-dessous un tableau décrivant les rémunérations Fidelity par service :

Tarif	€
Internet	0.35
Energy	0.35
Orange Mobile Child	0.25
Orange Mobile Small	0.50
Orange Mobile Medium	1.00
Orange Mobile Large	1.25
Orange Mobile Unlimited	1.50
Go Light	0.40
Go Plus	0.80
Go Intense	1.00
Go Extreme	1.75
EasyInternet@Home	0.50
Internet Everywhere	0.05

Attention, les entretiens de chaudière, les bonus de Portabilité et SoHo, l'option Fixed Phone et TV ainsi que la Surf extra card ne génèrent aucune rémunération Fidelity.

Les rémunérations Fidelity sont toujours payées dans le solde du mois, soit à la fin du mois suivant.

2.1.3 Personal Quick Start

Un Personal Quick Start (PQS) est un bonus réservé aux nouveaux Consultants qui ont suivi le Success Training.

Si le Consultant rassemble au moins 12 ASP personnels endéans les 40 jours suivants sa date d'enregistrement (Signed date dans MySmart) en respectant les conditions ci-dessous, il gagne alors un bonus PQS de 150€.

Parmi les 12 ASP, le Consultant doit comptabiliser :

- Minimum 7 ASP provenant de services de téléphonie mobile et / ou Data Mobile activés ;
- Minimum 3 ASP provenant de services énergie validés ;
- Minimum 2 ASP provenant de services Internet acceptés. (*)

* : Attention, le processus d'activation des services Internet peut prendre plusieurs jours (à partir de l'activation du mobile si c'est un nouveau client). Afin d'être sûr que le contrat Internet compte dans votre PQS, assurez-vous qu'il soit complet et correct dès réception. De même pour les autres services,

n'attendez pas le dernier jour pour rentrer vos contrats sans quoi ceux-ci pourraient ne pas être pris en compte dans votre PQS.

Le PQS est effectivement réussi si au terme de la période des 40 jours, le Consultant rassemble toujours 12 ASP personnels avec les conditions précitées et est en ordre administrativement (si le Consultant n'est pas en ordre avant la fin de la période du PQS, le PQS est perdu). Attention : le Orange Mobile Child, les Connected Mobile* (Light, Small et Start) ainsi que les Surf extra cards, la TV et l'option fixe ne comptent pas (car ne génèrent aucun ASP). Les changements de plan tarifaire de clients existants Orange ainsi que les clients déjà affiliés à un service énergie Eneco (conversion) ne comptent pas non plus.

Il est important de signaler que tant que le Consultant n'est pas en ordre administrativement, celui-ci ne sera pas en droit de recevoir ses rémunérations (celles-ci seront bloquées jusqu'à la finalisation de l'activation du Consultant et libérées une fois en ordre administrativement). Il est dès lors dans son intérêt de se mettre en ordre le plus rapidement possible.

* : voir l'annexe relative aux services Business

Attention, si vous recommencez l'activité Smart SN, 2 cas de figure sont envisageables :

- Si vous recommencez votre activité plus de 12 mois après l'annulation de votre précédente convention (date d'annulation faisant foi) vous pouvez à nouveau réaliser un PQS (que vous soyez ou non sous le même Sponsor ID qu'avant) ;
- Si vous recommencez votre activité dans les 12 mois suivant l'annulation de votre précédente convention (date d'annulation faisant foi), vous n'avez pas accès au PQS (que vous soyez ou non sous le même Sponsor ID qu'avant).

2.2 Les rémunérations Upline

Il vous est également possible de gagner de l'argent grâce à l'activité de vente des Consultants de votre équipe. Il s'agit du modèle de Marketing Relationnel de réseau.

2.2.1 Les rémunérations Upline de vente

En recrutant un nouveau Consultant (de la même manière que vous avez vous-même été recruté par votre Sponsor), vous devenez son Sponsor (Upline de niveau 1). Vous pouvez dès lors percevoir des rémunérations Upline sur les ventes de ce Consultant recruté. Ce Consultant recruté peut lui-même recruter un Consultant duquel il deviendra le Sponsor. Vous devenez donc l'Upline de niveau 2 de ce nouveau Consultant recruté. Vous pourrez également percevoir des rémunérations des ventes sur les ventes réalisées par ce Consultant de niveau 2. Chaque Consultant recruté peut devenir Sponsor et ainsi créer une équipe. Le nombre de Consultants que chacun peut recruter est illimité.

Un Consultant qualifié (voir l'explication de la Qualification dans le chapitre relatif aux statuts) aura la possibilité de percevoir une rémunération de vente Upline relative aux ventes des Consultants de son équipe jusqu'à son niveau 7. Au-delà de ce niveau, aucune rémunération ne sera perçue (sauf pour l'Infinity Bonus voir plus loin). Cette rémunération peut être positive, lors de la vente d'un nouveau

service ou négative, lors de la reprise du bonus de fidélité d'une vente faite au préalable par un Consultant de son équipe qui a été désactivée entre-temps (Clawback). Cette rémunération est exprimée en pourcentage (%) des montants de la rémunération de vente personnelle (sans le bonus de portabilité) en fonction de la position du Consultant qui perçoit la rémunération de vente Upline.

Chaque rémunération payée au Consultant est basée sur l'activation / validation d'un produit ou service. Aucune rémunération n'est payée par Smart SN uniquement pour le recrutement de Consultants.

Le pourcentage est identique pour tous les services.

Niveau	1	2	3	4	5	6	7
%	10%	5%	5%	3%	2%	1%	1%

Exemple 1

Un Consultant SC (pour les règles relatives aux positions voir le chapitre des positions) a un BC au niveau 2 de son équipe qui active un service mobile Orange Mobile Small avec bonus Portabilité sans convergence. Cela signifie que le BC au niveau 2 perçoit une rémunération de vente personnelle de 40 € (20€ + 20€) et que le SC reçoit une rémunération Upline de vente de 1 € (soit 5% de 20€ - rémunération de vente SC). Vous avez tout intérêt à devenir SC le plus vite possible. Ceci augmente votre rémunération personnelle et Upline de vente. Plus votre équipe grandit, plus ces petits montants vont s'accumuler.

Exemple 2

Un Consultant SC a reçu une rémunération Upline de vente pour un service activé par un BC de niveau 2 de son équipe il y a 4 mois. Le service est résilié par le client : une rémunération de vente négative de 75% du montant initialement versé est facturée au BC. Le SC reçoit également une rémunération Upline de vente négative à concurrence de 75% du montant qui lui a déjà été versé pour ce service.

2.2.2 Les rémunérations Upline Fidelity

Comme pour les rémunérations Upline de vente, le Consultant qualifié percevra une rémunération Upline Fidelity pour chaque service vendu (À condition que le client n'ait pas été client de Hey, Zuny ou VOO auparavant.) actif dans son équipe jusqu'au 7^{ème} niveau :

Le tableau suivant est un récapitulatif des rémunérations Fidelity appliquées par niveau pour les différents services (le niveau 0 correspondant aux rémunérations personnelles) :

	Niveau	0	1	2	3	4	5	6	7
Internet	€	0.35	0.10	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
Energie	€	0.35	0.10	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
Orange Mobile Child	€	0.25	0.11	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.14

Orange Mobile Small	€	0.50	0.21	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.29
Orange Mobile Medium	€	1.00	0.43	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.57
Orange Mobile Large	€	1.25	0.53	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.73
Orange Mobile Unlimited	€	1.50	0.64	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.89
Go Light	€	0.40	0.17	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.23
Go Plus	€	0.80	0.34	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.46
Go Intense	€	1.00	0.43	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.57
Go Extreme	€	1.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
EasyInternet@Home	€	0.50	0.21	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.29
Internet Everywhere	€	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03

Veuillez noter que seuls les services qui génèrent une rémunération Fidelity personnelle entraîneront une rémunération Fidelity Upline. Au contraire, les services ne générant pas de rémunération Fidelity personnelle n'entraîneront aucune rémunération Fidelity Upline.

2.2.3 Quick Start

Chaque Personal Quick Start (PQS) réussi par l'un des Consultants de votre équipe peut vous rapporter une rémunération Upline supplémentaire.

Si le PQS a été atteint par l'un de vos Consultants directs (dont vous êtes le Sponsor) qui a suivi le Success Training, vous percevez un bonus QS1 de 150€.

3 Les positions et les critères d'éligibilité MLM Bonus

3.1 Les positions

Chez Smart SN, plus vous montez dans l'échelle des positions, plus vous pouvez gagner de l'argent.

Il est possible d'être promu de deux façons :

- L'acquisition d'ASP personnels : services activés ou validés au niveau personnel ;
- La consolidation d'une équipe : les Consultants indépendants de votre équipe vous rapporteront, par leurs ventes, des ASP d'équipe.

Exemple :

Le BC peut être promu à la position SC sur base de ses points personnels (même s'il développe simultanément son équipe), il pourra ensuite être promu de SC à EC sur base de la consolidation de son équipe (tout en continuant à affilier de nouveaux services personnellement auprès de clients).

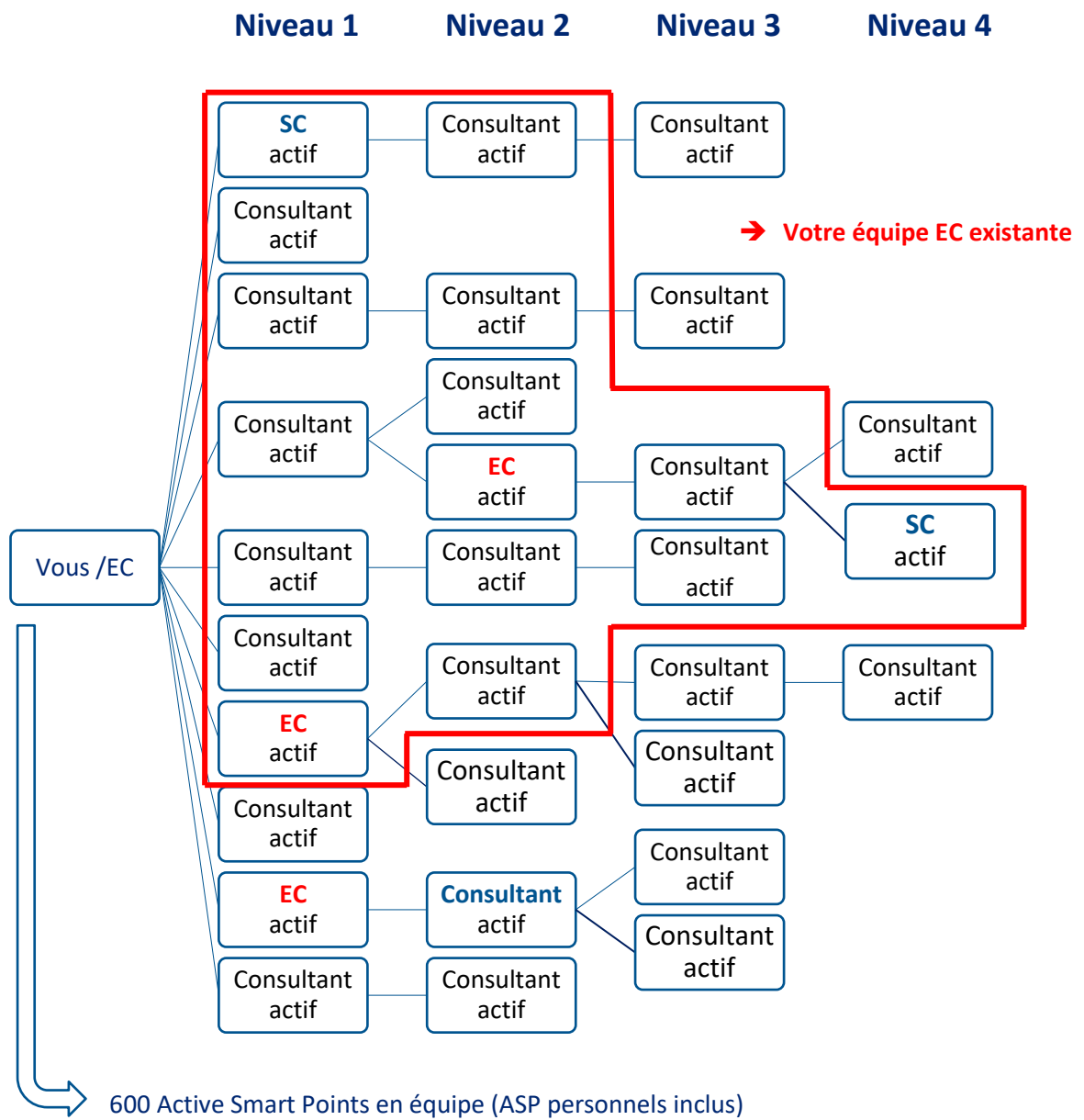
Vous trouverez ci-dessous la table des critères de promotion par position ainsi que les critères relatifs aux critères d'éligibilité MLM qui définira le niveau jusqu'auquel vous percevrez de l'Upline.

Critères de promotion						Revenus perçus	
	Promotion en équipe (jusqu'à 7 niveaux)				Promotion en services personnels	Payé en fonction des critères d'éligibilité MLM	
Title	# Consultants directs (niveau 1) actifs (qualifiés et non qualifiés)	# Consultants d'équipe (niveaux 1-7) actifs (qualifiés et non qualifiés)	# ASP en équipe (perso + équipe)	Critère de réseau (dans différentes branches)	# ASP personnels	Payé jusqu'au niveau	Infinity bonus (max) (cfr 3.3)
PMC	12	200	25000	Min 3 NMC+	10000	7	€ 300
NMC	11	100	10000	Min 3 MC+	3500	7	€ 250
MC	10	60	2500	Min 3 PC+	1500	7	€ 200
PC	8	30	600	Min 3 EC+	600	7	€ 150
EC	6	15	200		200	4	€ 100
SC	3	5	70		70	3	€ 50
BC	0	0	0		0	2	€ 0
MLM ELIGIBILITY CRITERIA							

Attention qu'à partir de la position PC, il vous est impératif de répondre au critère de réseau. Celui-ci correspond à l'obligation de compter dans son équipe (7 niveaux) au moins 3 Consultants de son propre niveau ou plus dans 3 branches différentes pour accéder au niveau supérieur.

Exemple de promotion de EC à PC : Un Consultant est promu à la position de PC dès qu'il réalise – en tant que EC – les objectifs ci-dessous :

- Au moins 8 branches actives avec un total de 30 Consultants indépendants actifs ;
- 3 EC ou supérieurs actifs aux niveaux 1 à 7 inclus, dans 3 branches différentes ;
- 600 Active Smart Points en équipe (ASP personnels inclus).



3.2 Les critères d'éligibilité MLM Bonus

Pour pouvoir être payé sur le nombre de niveaux et l'Infinity Bonus associés à votre position, vous devez rassembler les critères d'éligibilité MLM (nombre de Consultants directs, nombre de Consultants d'équipes et nombre d'ASP en équipe).

Nous recommandons de veiller à toujours disposer d'un peu plus d'Active Smart Points et d'un peu plus de Consultants indépendants actifs que nécessaire à votre éligibilité MLM. Une réserve prévient des mauvaises surprises. En effet, si l'un des Consultants de votre équipe venait à résilier sa Convention avec Smart SN, engendrant un nombre de Consultants actifs inférieur au nombre requis pour être éligible à votre position, vous seriez payé au niveau auquel vous répondrez en fonction des critères d'éligibilité (par exemple, un EC peut recevoir l'Upline de ses 3 niveaux inférieurs au lieu de 4 en raison d'un manque de points ou de Consultants actifs).

La vérification de l'éligibilité MLM est effectuée au moment où l'action est faite (le jour même) et non pas le jour du paiement. Sans réserve, votre éligibilité peut donc varier au cours du mois.

3.3 L'Infinity Bonus

Avec l'Infinity Bonus (IB), Smart SN récompense le travail d'acquisition de services d'une équipe dans son ensemble. L'Infinity Bonus est versé en plus du QS chaque fois qu'un nouveau Consultant de l'équipe réalise un PQS.

L'Infinity Bonus est octroyé aux Consultants indépendants à partir de la position SC ou supérieure. Il s'agit du seul revenu du Smartplan qui soit appliqué indéfiniment et au-delà du niveau 7 jusqu'à un total maximum pour tout l'Upline de 300€ par PQS réalisé.

Le montant de l'IB dépend du nombre de positions entre vous et le Consultant qui réalise le PQS. Plus il y a de positions qui vous éloignent, moins le montant sera élevé. Ces critères sont calculés tous les jours, le montant de l'IB dépendra donc de ces critères le jour où un PQS est réalisé dans votre équipe.

Si le Consultant intermédiaire (le Consultant entre vous et le Consultant qui réalise le PQS) est qualifié et éligible pour recevoir le montant de l'Infinity Bonus, le bonus est partagé entre l'Upline et le Consultant intermédiaire de cette branche. Il peut y avoir plusieurs Consultants intermédiaires éligibles.

Exemple :

Le jour X un EC dispose de 200 ASP en équipe, de 15 Consultants actifs dans l'équipe et de 6 Consultants actifs personnels, il obtient un Infinity Bonus de 100 € chaque fois qu'un nouveau Consultant réalise un Personal Quick Start ce jour-là. Toutefois, si un SC qualifié et éligible se situe entre le EC et le nouveau Consultant, ce SC intermédiaire reçoit 50€ (= le Bonus Infinity auquel il a droit) et le EC reçoit les 50€ restant. S'il n'y a pas de SC intermédiaire qualifié entre le EC et le nouveau Consultant, la totalité du montant de l'Infinity Bonus, soit 100€, revient au EC.

4 Les Groupes Experts

Mais ce n'est pas fini, en plus de vos rémunérations personnelles de vente et Fidelity, de vos rémunérations Upline de vente et Fidelity et des bonus liés au PQS qui évoluent en fonction de votre position, Smart SN vous offre la possibilité d'augmenter encore vos rémunérations grâce aux Experts.

4.1 Sales Expert (Personal)

Le Sales expert est réservé aux meilleurs vendeurs de notre réseau.

Si vous obtenez le nombre d'Active Smart Points requis pour le trimestre et que vous respectez le pourcentage de Clawback autorisé, vous ferez partie du Sales Expert le trimestre suivant. Dès lors, vous bénéficiez d'un accélérateur sur la rémunération de toutes vos activations Orange Mobile Voice (pour les activations effectuées durant le trimestre pendant lequel vous êtes membre Expert- excepté pour le Orange Mobile Child et Orange Mobile Small) ainsi que les validations énergie.

Chaque trimestre, le montant d'Actives Smart Points à atteindre, le pourcentage de Clawback autorisé ainsi que l'accélérateur dont vous bénéficierez en tant que membre Expert vous sera communiqué.

Les ASP en vigueur sont ceux repris dans ce document.

Ces éléments peuvent varier par trimestre en fonction de votre position dans le réseau, de vos performances au cours du trimestre précédent, ainsi que de la variabilité des services et produits des Partenaires Smart SN à promouvoir.

Attention, même si d'autres services que les cartes Orange Mobile Voice et que les services énergie sont inclus dans le comptage des points pour devenir membre Expert, l'accélérateur de la rémunération ne se fait que sur les cartes Orange Mobile Voice (Orange Mobile Child et Orange Mobile Small non inclus) et les services énergie.

4.2 SoHo Expert

Le SoHo Expert est réservé aux meilleurs vendeurs de services SoHo de notre réseau.

Si vous obtenez le nombre d'Active Smart Points SoHo requis pour le trimestre et que vous respectez le pourcentage de Clawback autorisé, vous ferez partie du SoHo Expert le trimestre suivant. Dès lors, vous bénéficiez d'un accélérateur sur la rémunération de toutes vos activations Orange Mobile Voice SoHo (pour les activations effectuées durant le trimestre pendant lequel vous êtes membre du club - excepté pour le Orange Mobile Child et Mobile Small) ainsi que les validations énergie SoHo.

Chaque trimestre, le montant d'Actives Smart Points à atteindre, le pourcentage de Clawback autorisé ainsi que l'accélérateur dont vous bénéficierez en tant que membre du club vous sera communiqué.

Les ASP en vigueur sont ceux repris dans ce document.

Ces éléments peuvent varier par trimestre en fonction de votre position dans le réseau, de vos performances au cours du trimestre précédent, ainsi que de la variabilité des services et produits des Partenaires Smart SN à promouvoir.

L'accélérateur de la rémunération ne se fait que sur les cartes Orange Mobile Voice SoHo (Orange Mobile Child et Orange Mobile Small non inclus) et les services énergie SoHo.

Vous faites aussi partie du Sales Expert ? Les deux accélérateurs sont cumulables

Exemple :

En étant membre du Sales Expert, vous obtenez 35% de rémunérations personnelles en plus sur vos services Orange Mobile Voice et énergie.

En étant membre du SoHo Expert, vous obtenez 45% de Soho Expert personnelles en plus sur vos services M Orange Mobile Voice SoHo et énergie SoHo.

En étant membre des 2 clubs, vous obtenez 35% de rémunérations personnelles en plus sur vos services Orange Mobile Voice et énergie ainsi que 10% de rémunérations personnelles en plus sur vos services Orange Mobile Voice SoHo et énergie SoHo (soit 45% en tout).

4.3 Network Expert

Le Network Expert est réservé aux Consultants qui réussissent à développer leur équipe. Si vous atteignez le nombre requis de points d'équipe et respectez le pourcentage de Clawback d'équipe autorisé, vous deviendrez membre du Network Expert le trimestre suivant et bénéficierez des avantages associés.

Chaque trimestre, vous recevrez des informations sur le nombre de points d'équipe à atteindre, le pourcentage de Clawback d'équipe autorisé et les avantages en tant que membre. Ces conditions peuvent varier en fonction de votre position dans le réseau, de vos performances au trimestre précédent et de la stratégie de Smart SN.

5 Incentives, Gifts et Séminaires

Grâce à vos activités chez Smart SN, vous aurez également la possibilité de participer à des Incentives, des séminaires vers des destinations exotiques à intervalles réguliers, ou même de recevoir des cadeaux.

Les critères à remplir pour pouvoir y prétendre dans les périodes concernées sont toujours communiqués en début d'Incentive. Ces éléments peuvent varier par période, selon votre position dans le réseau, selon vos performances et celle de votre équipe au cours de la période, ainsi que la variabilité des services et produits des Partenaires Smart SN.

Il est important de souligner qu'une condition essentielle du droit du Consultant à participer aux Incentives et aux séminaires ou de recevoir des cadeaux en plus d'être certifié, d'avoir le statut actif et d'avoir suivi le Success Training est que le Consultant n'ait pas commis d'actes frauduleux pour augmenter illégalement ses résultats en vue d'obtenir ces avantages. Il doit également adhérer strictement à la Convention (dont le Code de conduite Eneco, la clause de non-concurrence et la clause de non-débauchage dans les Conditions générales et Ethique). Dans le cas où une lettre d'avertissement officielle a été envoyée en recommandé au consultant, celui-ci ne sera plus éligible aux Incentives, gift et séminaires en cours pendant la période concernée.

Par exemple, si Smart SN détermine que le Consultant a effectué de fausses activations pour atteindre le nombre requis d'ASP, l'avantage correspondant n'est pas dû. Le Consultant devra également réparer tout dommage que Smart SN subirait en conséquence.

La personne de contact enregistrée comme Consultant Smart SN, sera la seule à pouvoir bénéficier de l'avantage uniquement si l'ensemble des conditions de participation sont remplies.

La loi sur les avantages en nature sera appliquée pour tout cadeau ou séminaire gagné via l'activité Smart SN.

Les points pris en compte dans l'Incentive suivent le même schéma que la Rémunération détaillée dans le Smartplan sauf mention explicite contraire. En outre, le Consultant n'a pas droit au point si le Service octroyé est désactivé.

Le Consultant a le droit de ne pas participer à un Incentive et/ou un séminaire pour autant qu'il ait prévenu Smart SN dans les délais prévus à cet effet. Si ce n'était pas le cas, Smart SN se réserve le droit de facturer les frais déjà encourus ainsi que des frais de pénalité au Consultant.

Pendant une éventuelle période de préavis, le Consultant ne participera plus aux Incentives et/ou aux séminaires.

6 Le statut d'activité

6.1 Les statuts

Le statut se réfère à l'activité du Consultant chez Smart SN. Il peut donc varier au cours du temps. Les statuts qualifient l'intensité de l'activité du Consultant chez Smart SN.

New

Ce statut signifie que le formulaire online du BC est entré dans nos systèmes. Le paiement de l'inscription à bien été enregistré, mais le Consultant n'est pas encore en ordre pour l'activation de son Smart ID. Le Consultant reçoit son Starter kit et l'accès à son MySmart. Il peut suivre la formation Go for PQS ainsi que vendre les produits et services de Smart SN mais n'est pas encore « qualified » et ne peut donc pas encore recevoir de rémunération de Smart SN.

Active

Ces statuts signifient que le Consultant est en ordre administrativement pour l'activation de son Smart ID ou en ordre de Qualification une fois la première année d'activité écoulée. Le Consultant garde ce statut durant ses 12 premiers mois chez Smart SN (à dater de la « Signed date »). Il reçoit toutes les rémunérations auxquelles il a droit conformément au Smartplan.

Not qualified

Après l'expiration des 12 premiers mois à compter de la « Signed Date », le Consultant doit toujours se re-qualifier (voir 6.2 qualification ci-dessus). Si le Consultant n'arrive pas à réaliser l'un des 3 objectifs nécessaires au renouvellement du statut de son activité (voir juste après), Smart SN ne lui versera plus que la rémunération de vente au niveau personnel. Le statut de son activité passe de « active » à « not qualified » et le paiement des autres rémunérations est perdu.

Cancelled

Si le Consultant reste 6 mois consécutifs « not qualified » sans atteindre son objectif de Qualification, il devient « Cancelled ». Ce statut est permanent et définitif : le Consultant perd tous ses droits aux rémunérations et tous ses acquis. En cas de solde restant dû par le Consultant (Clawback, correction de rémunérations), le Consultant s'engage à payer le montant réclamé par Smart SN.

6.2 La Qualification

Dès que le Business Consultant est en ordre sur le plan administratif, il bénéficie du statut « Active » jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles règles de qualification décrites ci-dessous.

À partir du 1er avril 2026 (Un trimestre = 1/01/2026 au 31/03/2026), la qualification du Business Consultant sera évaluée sur une base trimestrielle. La qualification est nécessaire pour conserver le statut « active » et pour pouvoir prétendre au paiement intégral des rémunérations, y compris le Fidelity.

Le Business Consultant est considéré comme « active » s'il remplit, au cours d'un trimestre précédent, l'un des critères de qualifications suivants :

- la réalisation de 10 nouveaux Active Service Points (ASP) personnels durant le trimestre concerné,
ou
- l'obtention de 1 PQS (Niveau 0) ou QS1 (Niveau 1) durant le trimestre concerné

La date de réception du contrat relatif aux activations ainsi que la date de validation du PQS (Goal reached) sont prises en compte.

Il est précisé que, pour la qualification un service actif est comptabilisé, s'il est toujours actif un mois après la période de qualification.

Si le Business Consultant réalise 10 ASP, 1PQS ou 1 QS1 au cours d'un trimestre, au cours du trimestre suivant, il conserve le statut « active » et le fidelity est versé à 100%.

Si le Business Consultant ne réalise pas un minimum de 10 ASP au cours d'un trimestre et n'obtient aucun PQS ou QS1 valable, durant tout le trimestre suivant, il est considéré comme « Not Qualified », 50% du fidelity lui sera versé.

Si le Business Consultant ne satisfait pas aux critères de qualification pendant un trimestre, il dispose du trimestre suivant pour réaliser malgré tout au minimum 10 ASP, 1 PQS ou 1 QS1.

Si le Business Consultant n'atteint pas au minimum 10 ASP, 1 PQS ou 1 QS1 durant deux trimestres d'affilés, il est considéré comme « Cancelled ».

Lors du démarrage de son activité chez Smart SN, le Business Consultant bénéficie d'une amnistie applicable durant ses 3 premiers trimestres de collaboration.

Durant les 3 premiers trimestre :

- le Business Consultant est automatiquement considéré comme « Active » ;
- aucune exigence de qualification n'est requise ;
- l'intégralité des rémunérations est versée à 100 %, y compris : les rémunérations personnelles, le Fidelity et les rémunérations Upline.

Les **Active Smart Points (ASP)**, les **Personal Quick Start (PQS)** ainsi que les **Quick Start niveau 1 (QS1)** réalisés durant le troisième trimestre sont **pleinement pris en compte dans le cadre de l'évaluation de la qualification du trimestre suivant.**

À partir du trimestre suivant, les règles de qualification décrites ci-dessus s'appliquent intégralement.

Exemple :

Un Business Consultant obtient seulement 7 ASP et aucun PQS à la fin de Q2 2026 (30/06/2026). Le Business Consultant est considéré comme « Not Qualified » pour tout Q3 2026 et perçoit 50% de Fidelity. En Q3 2026 (30/09/2026) le Business Consultant obtient 10 ASP, il maintient sa collaboration et redevient « active » en Q4 2026 et bénéficie à nouveau de 100% des rémunérations personnelles, du fidelity et des rémunérations Upline. Si le Consultant n'obtient pas 10 ASP au cours de Q3, il obtiendra le statut « Cancelled » au 1^{er} Octobre 2026.

7 Annexe relative aux services Business

Tout comme pour les services résidentiels, les services business engendrent des rémunérations personnelles et d'Upline.

7.1 Les rémunérations personnelles

Une fois le contrat signé et les services activés, le Consultant recevra une rémunération comme suit :

Carte mobile <u>activée</u> (Mobile Voice)	BC	SC ou +	ASP
Connected Mobile Start	€ 15	€ 15	/
Connected Mobile Small	€ 15	€ 15	/
Connected Mobile Light	€ 15	€ 15	/
Connected Mobile Plus	€ 50	€ 50	1.5
Connected Mobile Intense	€ 50	€ 50	1.5
Connected Mobile Extreme	€ 50	€ 50	1.5
Connected Mobile Traveller	€ 50	€ 50	1.5

Carte mobile <u>activée</u> (Mobile Data)	BC	SC ou +	ASP
Data Everywhere Light	€ 10	€ 10	1
Data Everywhere Intense	€ 25	€ 25	1
Data Everywhere Extreme	€ 30	€ 30	1

Service convergent <u>activé</u> (*) (Fix & Mobile Voice)	BC	SC ou +	ASP
Connected Internet	€30	€30	1
Connected Internet Extra	€30	€30	1
Connected Internet Extra (2L ISDN)	€60	€60	1
Connected Internet Extra (4L ISDN)	€80	€80	1

Connected Internet Extra (6-8L ISDN)	€100	€100	1
Connected Internet Extra (10-12L ISDN)	€ 125	€ 125	1
Connected Internet Extra (14-16L ISDN)	€ 125	€ 125	1
Connected Internet Extra (PRA Light)	€ 125	€ 125	1
Connected Internet Extra (PRA)	€150	€150	1

* : Rémunération additionnelle à la rémunération de la carte mobile activée.

La distinction BC et SC ou + ainsi que le bonus de Portabilité ne sont pas d'application pour les services business. Aucune distinction de rémunération n'est faite en fonction de la durée du contrat non plus.

Les services Business n'engendrent pas de rémunération Fidelity.

7.2 Les rémunérations Upline

Comme pour les services résidentiels, le pourcentage de rémunération de vente Upline est le même et identique pour tous les services.

Niveau	1	2	3	4	5	6	7
%	10%	5%	5%	3%	2%	1%	1%

Par contre, seuls les services qui génèrent une rémunération personnelle Fidelity engendreront une rémunération Upline Fidelity. Aucune rémunération Fidelity Upline n'est donc versée pour les services Business.

8 Dispositions finales

8.1 Demandes d'activations incomplètes ou incorrectes

Smart SN se réserve le droit de ne pas payer la rémunération ou de la récupérer via une note de crédit négative pour toute demande d'activation erronée ou incomplète d'un service, ayant pour conséquence que l'activation ne s'est pas passée correctement, sans préjudice du droit de Smart SN de demander en outre une indemnisation du dommage subi.

8.2 Fraude

Tout acte frauduleux de la part du Consultant visant à réclamer illégalement une Rémunération plus élevée constitue une grave lacune de la part du Consultant, à la suite de quoi Smart SN se réserve le droit de résilier la Convention par lettre recommandée et avec effet immédiat, sans préavis et sans indemnité de résiliation.

La Rémunération résultant d'un acte frauduleux ne sera pas due au Consultant. Si (une partie de) la Rémunération pour le service en question a déjà été payée, elle sera compensée ou récupérée via une note de rémunération négative.

Les actes frauduleux comprennent les infractions suivantes (liste non exhaustive) :

- Une demande d'activation d'un service en son propre nom ou au nom de l'une des sociétés du Consultant entre autres ;
- Une demande d'activation d'un service pour mineurs ;
- Une prestation non demandée par le client ou non signée mais néanmoins transmise ;
- Une demande d'activation d'un service où des modifications sont apportées aux documents relatifs aux demandes d'activation et n'ont pas été demandées ou confirmées par le client ;
- Une demande d'activation pour un service dont le numéro ne correspond pas au numéro figurant sur la copie de la carte d'identité ;
- Acheter, vendre ou distribuer des formulaires de commande signés par un client à d'autres Consultants ;
- Une demande d'activation d'un service où le client et le Consultant n'ont pas eu de contact personnel direct ;
- Le recyclage de formulaires de commande signés par un client (abonnement – prépayé – abonnement) vers un autre Consultant ou sous son propre Smart ID.

En outre, Smart SN a le droit de facturer au Consultant un paiement forfaitaire de 150 EUR par demande de contrat frauduleuse, à moins et jusqu'à ce qu'il puisse prouver le contraire (par exemple en soumettant une déclaration écrite signée par le client). En outre, Smart SN a le droit de réclamer une indemnisation plus élevée si Smart SN peut prouver que le dommage qu'elle a subi dépasse 150 EUR.

Le fait de transférer un client de son/ses fournisseur(s) de services actuels chez Smart SN ou un de ses Partenaires sans l'accord écrit de la part dudit client compromet la responsabilité pénale de Smart SN et peut entraîner des poursuites pénales à l'encontre de cette dernière, des confiscations et lui valoir des amendes. Smart SN se réserve le droit de réclamer au Consultant toutes les amendes et dommages-intérêts civils ou pénaux qu'il aurait à payer en raison de tels actes.

8.3 Réclamations

Les données utilisées par Smart SN pour le calcul des Rémunérations sont préparées de manière objective et de bonne foi et leur exactitude est vérifiée chaque année par un prestataire de services externe.

Les données qui servent de base au calcul des Rémunérations prévaudront, en principe, sur toute autre preuve, sans préjudice du droit du Consultant à apporter la preuve du contraire par quelque moyen que ce soit.

En cas de litige concernant la Rémunération accordée par Smart SN au Consultant, le Consultant procédera dans un premier temps à un examen, sur la base des informations fournies par Smart SN, avant de déposer une réclamation.

A défaut, en cas de mauvaise utilisation, Smart SN se réserve le droit de facturer des frais administratifs d'un montant de 15 EUR par prestation litigieuse.

Les réclamations relatives à l'activation doivent être adressées à Smart SN par e-mail au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la note de rémunération a été émise. Après l'expiration de la période fixée, elles ne seront plus autorisées.

Smart SN et ses Partenaires font tous les efforts possibles pour traiter et exécuter toutes les demandes de contrat de clients potentiels, mais peuvent toujours refuser les demandes de contrat à leur propre discrétion. Le Consultant ne peut porter plainte contre cela.

8.4 Autre

Smart SN se réserve le droit de modifier le présent document et ce moyennant un préavis raisonnable.

9 Glossaire

Downline

La Downline est un terme général pour désigner tous les membres de l'équipe d'un Consultant, soit tous les Consultants dans les branches inférieures.

Frontline

Le Frontline est un Consultant intégré et accompagné personnellement dans l'équipe, au niveau 1, soit le début d'une branche inférieure.

Niveau

Le terme « Niveau » est la situation plus ou moins éloignée d'un Consultant dans une branche et par rapport à son Sponsor. Le nombre de niveaux de la Downline, est déterminant pour les rémunérations.

Exemple : Le niveau personnel est le niveau zéro et au niveau 1 de la Downline il y a un ou plusieurs Consultants Frontline.

Sponsor

Le Sponsor est le Consultant au premier niveau de l'Upline. C'est le Consultant qui a complété la demande du candidat Consultant, qui vous intègre dans son équipe et vous accompagne personnellement au niveau 1 de son équipe, dans sa Frontline. C'est la tâche du Sponsor de guider les Consultants dans l'élaboration de leur activité Smart SN.

Active Smart Points en équipe

Les Active Smart Points en équipe sont le nombre total des Actives Smart Points générés par les services (actifs) affiliés par tous les Consultants de l'équipe et ce jusqu'au 7^{ème} niveau.

Upline

Upline est un terme général pour désigner tous les Consultants de la lignée de vos Sponsors qui ont rejoint le réseau avant vous.

Rémunération Upline

Les rémunérations Upline sont une compensation octroyée à un Consultant pour le travail/les services affiliés par les membres de sa Downline.

SalesForce

Une certification spécifique (non-obligatoire) est disponible sur son MySmart. Elle comporte une partie e-learning et un Quiz. Lorsque cette certification est réussie par le Consultant, l'accès à l'outil d'encodage des produits Orange (Salesforce) lui sera automatiquement attribué.